

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsificação de Documento Público (art. 297 do CP)

Veja como o crime de “FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO” está tipificado no Código Penal:

Falsificação de documento público Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. (...) § 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

A conduta não tem muito segredo.

É FALSIFICAR um DOCUMENTO PÚBLICO, ou ALTERAR um DOCUMENTO PÚBLICO verdadeiro.

Mas o que é DOCUMENTO PÚBLICO?

É o DOCUMENTO feito (emanado) por FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

Ainda são **EQUIPARADOS A DOCUMENTO PÚBLICO**:

- **o emanado de entidade paraestatal;**
- **o título ao portador ou transmissível por endosso.** IMPORTANTE: A assinatura falsa em cheque de terceiro configura o delito de falsificação de documento público.
- **as ações de sociedade comercial;**
- **os livros mercantis;**
- **o testamento particular.**

Trata-se de uma falsificação MATERIAL, ou seja, o próprio documento (fisicamente) é falsificado ou alterado. A conduta recai sobre a estrutura/forma do documento.

Veja que a falsificação por ser TOTAL ou PARCIAL.

IMPORTANTE. Para ser crime, a FALSIFICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.

Pune-se quem age com DOLO, ou seja, quem tenha a vontade livre e consciente de praticar as citadas condutas.

A consumação do crime se dá com a FALSIFICAÇÃO ou a ALTERAÇÃO, não precisa o agente criminoso tirar proveito qualquer proveito.

" O delito de falsificação de documento público é crime formal, cuja consumação se dá no momento da falsificação ou da alteração do documento. " (STF, RHC 91.189, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 9-3-2010, Segunda Turma, DJE de 23-4-2010)

E quando o agente criminoso for FUNCIONÁRIO PÚBLICO:

Art. 297 - (...) § 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Se quem comete o crime prevalece do cargo (FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ele terá uma AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE. Referido aumento ocorrerá apenas se o funcionário público prevalecer do cargo para tal conduta.

Também se pune os seguintes casos que envolvem **DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS**:

Art. 297(...) § 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório; II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita; III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Em suma, é comete o crime quem:

- **INSERE OU FAZ INSERIR** na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, **pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório**;
- **INSERE OU FAZ INSERIR** na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, **declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita**;
- **INSERE OU FAZ INSERIR** em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, **declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado**.
- **OMITE** na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social; na CTPS; documento relacionada as obrigações previdenciárias da empresa **o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços**.

Veja jurisprudências recentes dos Tribunais Superiores:

"Crime de falso. (...) Ausência de informações na GFIP do INSS. (...) Até o advento da MP 83/2002 as prefeituras não estavam obrigadas a reter e recolher as contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais. Não comete o crime do art. 297, § 4º, do CP, o prefeito municipal que, anteriormente à entrada em vigor da MP 83/2002, não determinou a inclusão na GFIP da totalidade das remunerações pagas aos contribuintes individuais." (AP 462, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 25-6-2009, Plenário, DJE de 9-10-2009.) "A Lei 9.983/2000 acrescentou os § 3º e § 4º ao art. 297, do CP, para incriminar condutas de falsidade ideológica em documentos e papéis relacionados com a Previdência Social, substituindo o art. 95, alíneas g, h e i, da Lei 8.213/1991. O objeto jurídico protegido é a fé pública, em especial a veracidade dos documentos relacionados à Previdência Social. Ou seja, o sujeito passivo é, primeiramente, o Estado e, em caráter subsidiário, o segurado e seus dependentes que vierem a ser prejudicados. A norma penal prevista no art. 297, § 4º, exige a lisura na relação estabelecida pelo empregador com o órgão da Previdência Social, constituindo os assentamentos da CTPS os parâmetros legítimos para os cálculos contributivos. O segurado, por sua vez, é protegido porque somente a partir de informações válidas serão alcançados benefícios igualmente válidos. Não se pode negar, portanto, a existência de um interesse específico da União, já que se tem um dano potencial aos serviços federais que têm a privatividade de sua expedição, estando a eles necessariamente vinculados. Dessarte, sendo o bem jurídico tutelado a fé pública e o sujeito passivo a Previdência Social, é inegável a aplicação do art. 109, IV, da CF, significa dizer, a atribuição é do MPU." (ACO 1.282, rel. min. Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em 2-2-2009, DJE de 6-2-2009). Vide: HC 84.533, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 14-9-2004, Segunda Turma, DJ de 30-6-2006.

Leia e releia o resumo, principalmente, o tipo penal.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

CONDUTA: É FALSIFICAR um DOCUMENTO PÚBLICO, ou ALTERAR um DOCUMENTO PÚBLICO verdadeiro.

DOCUMENTO PÚBLICO: É o DOCUMENTO feito (emanado) por FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

EQUIPARADOS A DOCUMENTO PÚBLICO:

- o emanado de entidade paraestatal;
- o título ao portador ou transmissível por endosso.
- as ações de sociedade comercial;
- os livros mercantis;
- o testamento particular.

Falsificação por ser TOTAL ou PARCIAL.

Para ser crime, a FALSIFICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.

A consumação do crime se dá com a FALSIFICAÇÃO ou a ALTERAÇÃO, não precisa o agente criminoso tirar proveito qualquer proveito.

Se quem comete o crime prevalece do cargo (FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ele terá uma AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE. Referido aumento ocorrerá apenas se o funcionário público prevalecer do cargo para tal conduta.

Quanto aos documentos **PREVIDENCIÁRIOS**, comete o crime quem:

- **INSERE OU FAZ INSERIR** na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, **pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;**
- **INSERE OU FAZ INSERIR** na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, **declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;**
- **INSERE OU FAZ INSERIR** em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, **declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.**
- **OMITE** na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social; na CTPS; documento relacionada as obrigações previdenciárias da empresa **o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.**

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
